

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2857/2533

บริษัทไทยคอมพิวเตอร์ ซัพพลายส์
จำกัด

โจทก์

นายสมศักดิ์ โอภาสวิทยารักษ์

จำเลย

นายสมศักดิ์ โอภาสวิทยารักษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกาฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยล้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะจำเลยหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ ทั้งยังโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำสู่ปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงไม่รับฎีกาต่อมาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 จำเลยยื่นฎีกาอีกฉบับหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาที่มีข้อความทำนองเดียวกันและซ้ำซ้อนกับฎีกาฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 ซึ่งศาลมีคำสั่งไม่รับไปแล้ว เพราะเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลและเป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่เพื่อนำสู่ปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า แม้ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาฉบับแรกของจำเลยอ้างว่าเป็นฎีกาข้อเท็จจริง จำเลยก็มีสิทธิยื่นฎีกาฉบับที่สองอันเป็นข้อกฎหมายภายในอายุความฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาฉบับที่สองของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาฉบับแรกลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 และฉบับที่สองลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าว (อันดับ 38,39 แผ่นที่ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

แม้จำเลยมีสิทธิยื่นฎีกาฉบับที่สองได้ภายในกำหนดอายุฎีกาก็ดีแต่ฎีกาฉบับที่สองดังกล่าวของจำเลยก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้วจึงให้ยกคำร้อง

แม้จำเลยมีสิทธิยื่นฎีกาฉบับที่สองได้ภายในกำหนดอายุฎีกาก็ดีแต่ฎีกาฉบับที่สองดังกล่าวของจำเลยก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบ

แล้วจึงให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>